

tham gia đấu giá. Phiếu phải còn nguyên vẹn, chỉ được viết bằng một màu mực, không rách nát, không tẩy xóa, không được viết bằng bút màu đỏ.

+ Các phiếu trả giá không đáp ứng yêu cầu của phiếu trả giá hợp lệ là các phiếu trả giá không hợp lệ.

+ Chỉ có phiếu trả giá hợp lệ mới được đấu giá viên công bố giá trả. Người có phiếu trả giá không hợp lệ thì sẽ không được tiếp tục tham gia đấu giá ở các vòng đấu tiếp theo.

4. Xác định người trúng đấu giá

- Phiên đấu giá kết thúc khi không còn ai tham gia trả giá. Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất và công bố người đó là người trúng đấu giá.

- Trường hợp tại một vòng đấu giá mà không có người nào trả giá thì vòng đấu giá trước liền kề là vòng đấu giá cuối cùng. Người trả giá cao nhất tại vòng đấu giá trước liền kề là người trúng đấu giá.

- Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên phát phiếu trả giá cho người đó; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

Điều 6: Biên bản đấu giá, chuyển hồ sơ phiên đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

1. Biên bản đấu giá:

- Diễn biến của phiên đấu giá phải được ghi vào biên bản đấu giá. Biên bản đấu giá phải được lập tại phiên đấu giá và có chữ ký của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá, người có tài sản đấu giá, đại diện của những người tham gia đấu giá.

- Biên bản đấu giá được đóng dấu của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản.

2. Chuyển hồ sơ phiên đấu giá.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, Chi nhánh Hà Nội Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành chuyển hồ sơ kết quả đấu giá tài sản, biên bản đấu giá, danh sách người trúng đấu giá cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội để làm cơ sở ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

3. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

- Kết quả đấu giá tài sản được ghi nhận tại biên bản đấu giá là căn cứ để Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội và người trúng đấu giá ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cuộc đấu giá theo quy định tại khoản 2 Điều 45 của Luật đấu giá tài sản thì người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá ký kết hợp đồng mua bán nợ/Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (phí công chứng do người người trúng đấu giá chi trả), thời gian và địa điểm ký hợp đồng theo thông báo của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.

- Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội với người trúng đấu giá. Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá và ký biên bản đấu giá. Kể từ thời điểm này, tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo

đảm thực hiện giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Nếu người trúng đấu giá không nộp đủ tiền mua tài sản đúng thời gian quy định dẫn đến việc hai bên không ký được hợp đồng mua bán tài sản đấu giá thì coi như người trúng đấu giá vi phạm giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, không được nhận lại khoản tiền đặt cọc đã nộp.

Điều 7: Thanh toán tiền mua tài sản, bàn giao tài sản

1. Thanh toán tiền mua tài sản

Người trúng đấu giá thanh toán đủ tiền mua tài sản (sau khi đã trừ đi khoản tiền đặt trước khi đăng ký tham gia đấu giá) một lần bằng hình thức chuyển vào tài khoản của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chậm nhất là 03 (ba) ngày kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá thành hoặc có thỏa thuận khác ghi trong Biên bản đấu giá tài sản, theo thông tin tài khoản như sau:

- ✓ Tên tài khoản: **TÀI KHOẢN TRUNG GIAN GÁN NỢ, CHỜ XỬ LÝ – VNĐ**
- ✓ Tài khoản số: **1008954348** mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Trụ sở chính
- ✓ Nội dung: {Tên người trúng đấu giá} nộp tiền mua tài sản đấu giá theo Biên bản đấu giá số/Thông báo kết quả bán đấu giá số ngày

2. Bàn giao tài sản đấu giá

- Trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội thông báo bằng văn bản cho Chi nhánh Hà Nội Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành về việc người trúng đấu giá đã thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội có trách nhiệm tổ chức bàn giao toàn bộ hồ sơ/tài liệu của tài sản cho người trúng đấu giá.
- Chi nhánh Hà Nội Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành có trách nhiệm phối hợp với Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội hướng dẫn người trúng đấu giá thực hiện các thủ tục nhận bàn giao toàn bộ hồ sơ/tài liệu của tài sản cho người trúng đấu giá.
- Trường hợp phát sinh vướng mắc làm chậm công tác bàn giao tài sản, các Bên có trách nhiệm thông báo cho nhau bằng văn bản và trên cơ sở cùng nhau bàn bạc, giải quyết sự việc.
- Địa điểm bàn giao, các hồ sơ liên quan đến tài sản bàn giao được các bên thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản.

Điều 8. Nội quy phòng đấu giá.

- Chỉ những khách hàng có tên trong danh sách tham gia đấu giá đủ điều kiện mới được tham gia phiên đấu giá; Khách hàng xuất trình Căn cước công dân/ Căn cước hoặc hộ chiếu bản chính khi điểm danh kiểm tra tư cách khách hàng tham gia đấu giá.
- Không sử dụng các chất kích thích khi đến tham gia đấu giá;
- Không mang vũ khí, chất cháy, chất nổ đến khu vực tổ chức phiên đấu giá;
- Không sử dụng điện thoại di động hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào trong phòng đấu giá;
- Ngồi đúng vị trí được ban tổ chức hướng dẫn, không đi lại trong phòng đấu giá;
- Không ra khỏi phòng đấu giá khi không được sự đồng ý của đấu giá viên;
- Không nói chuyện trao đổi bàn bạc giữa những người tham gia đấu giá;
- Không được chụp ảnh, ghi hình trong phòng đấu giá (Nếu không được phép của người điều hành phiên đấu giá).

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá.

1. Quyền và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá.

- Được tham gia phiên đấu giá tài sản khi được xác định là khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá.
- Tự tham khảo, tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật liên quan đến tài sản đấu giá, thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá, Quy chế cuộc đấu giá do Chi nhánh Hà Nội Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành đấu giá ban hành trước khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tuân thủ mọi quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.
- Người tham gia đấu giá phải tự tìm hiểu thông tin liên quan đến tài sản đấu giá; phải đi xem xét thực tế tài sản để hiểu rõ về thực trạng tình hình tài sản đấu giá. Người tham gia đấu giá khi đã tham gia đấu giá coi như chấp nhận mua tài sản theo hiện trạng thực tế, không được khiếu nại, khiếu kiện về hiện trạng tài sản đấu giá.

2. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá.

- Ký biên bản đấu giá.
- Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán nợ/hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.
- Thanh toán tiền phí công chứng hợp đồng mua bán nợ/hợp đồng mua bán tài sản đấu giá theo quy định.
- Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quy chế này và thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.
- Được nhận tài sản đấu giá và các giấy tờ liên quan do Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội bàn giao.
- Tự đi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký sở hữu và sử dụng tài sản trúng đấu giá, đăng ký biến động, lệ phí trước bạ và các chi phí sang tên khác theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành.
- Thanh toán chi phí xóa chấp tài sản và thực hiện các thủ tục trên hồ sơ giải chấp do người có tài sản cung cấp.
- Chịu mọi chi phí trong công việc này.
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Trách nhiệm của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.

- Kiểm tra, giám sát Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành về việc tổ chức đấu giá tài sản theo đúng quy định pháp luật.
- Cam kết tài sản đấu giá là tài sản của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội được phép đấu giá theo đúng quy định của pháp luật. Tại thời điểm đấu giá, tài sản không cầm cố thế chấp, cho tặng, mua bán, cho thuê với bất kỳ tổ chức hoặc các nhân nào khác, không có tranh chấp về tài sản với đơn vị, các nhân khác.
- Phối hợp với Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành tổ chức cho người đăng ký tham gia đấu giá xem xét tài sản đấu giá theo kế hoạch đã đề ra.
- Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội có trách nhiệm bảo quản nguyên trạng tài sản đấu giá cho đến khi bàn giao xong tài sản đấu giá cho người trúng đấu giá đúng theo hiện trạng như người trúng đấu giá đã xem xét. Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chịu trách nhiệm giải quyết trực tiếp với người trúng đấu giá mọi vấn đề liên quan đến bàn giao tài sản đấu giá.
- Ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người trúng đấu giá.
- Xuất hóa đơn mua bán cho người mua được tài sản đấu giá, giao tài sản đấu giá cho người

mua được tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá đấu giá và theo quy định của pháp luật.

- Bàn giao tài sản đấu giá cho người trúng đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán nợ/hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo hiện trạng như người trúng đấu giá đã xem xét trước thời điểm đấu giá để người trúng đấu giá làm được các thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng đúng theo quy định của pháp luật. Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội hoàn toàn chấm dứt nghĩa vụ của mình đối với Người trúng đấu giá kể từ khi chuyển giao toàn bộ tài sản đấu giá và giấy tờ pháp lý liên quan.

- Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội không có trách nhiệm hoàn lại tiền cho Người trúng đấu giá đã nộp cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội tại bất kỳ thời điểm nào.

Điều 11. Trách nhiệm của Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành

- Phối hợp với Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội tổ chức cho người đăng ký tham gia đấu giá xem xét hiện trạng tài sản, hồ sơ tài sản và tài liệu có liên quan khác theo kế hoạch đã đề ra

- Thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này.

- Thực hiện đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản, các văn bản hướng dẫn thi hành luật và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 12. Trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá.

- Người tham gia đấu giá có trách nhiệm tham khảo, nghiên cứu kỹ về thông tin, giá trị, chất lượng tài sản cũng như các quy định khác của pháp luật về tài sản đấu giá trước khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

- Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành không chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá, trừ trường hợp Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành không thông báo đầy đủ, chính xác cho người tham gia đấu giá những thông tin cần thiết có liên quan đến giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá theo hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản và không có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại liên quan đến tài sản đấu giá.

- Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội có trách nhiệm bảo quản nguyên trạng tài sản đấu giá cho đến khi bàn giao xong tài sản đấu giá cho người trúng đấu giá đúng theo hiện trạng như người trúng đấu giá đã xem xét; giải thích rõ cho khách hàng về giá trị, chất lượng, điều kiện sử dụng và các quy định khác của pháp luật đối với tài sản đấu giá và có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại liên quan đến tài sản đấu giá.

Điều 13. Các trường hợp không được tiếp tục tham gia đấu giá:

- Đến trễ hoặc không có mặt tại cuộc bán đấu giá trừ trường hợp bất khả kháng;

- Có mặt tại phiên đấu giá nhưng: xin rút không tham gia đấu giá; không xin rút nhưng không chịu phát giá (trừ trường hợp trước đã có người trả giá); trả giá dưới giá khởi điểm, trả giá thấp hơn bước giá của mỗi lần trả giá đã được quy định

- Vi phạm nội quy cuộc bán đấu giá và đã bị truất quyền tham gia đấu giá.

- Rút lại giá đã trả.

Điều 14. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá:

a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

b) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
- d) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- d1) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- d2) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- d3) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- đ) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Điều 15. Các trường hợp vi phạm Quy chế không được nhận lại tiền đặt trước.

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng.
- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản. Cụ thể như sau:
 - + Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;
 - + Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìu giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
 - + Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
 - + Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
 - + Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
 - + Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
 - + Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
 - + Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.
- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản, cụ thể: Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.
- Rút lại giá đã trả theo quy định tại Điều 50 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi, bổ sung năm 2024.
- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi, bổ sung năm 2024.

Tiền đặt trước của các khách hàng trong các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước nói trên thuộc về Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội đấu giá, sau khi trừ giá dịch vụ đấu giá

và chi phí đấu giá tài sản. Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành sẽ chuyển tiền đặt trước của các khách hàng này vào tài khoản của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi hoàn tất thủ tục tịch thu tiền đặt trước.

Điều 16. Hủy kết quả bán đấu giá tài sản:

Kết quả đấu giá tài sản bị hủy trong trường hợp sau đây:

- Theo thỏa thuận giữa người có tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản và người trúng đấu giá về việc hủy kết quả đấu giá tài sản hoặc giữa người có tài sản bán đấu giá và người trúng đấu giá về việc hủy giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trừ trường hợp gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức;
- Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá bị Tòa án tuyên bố vô hiệu theo quy định của pháp luật về dân sự trong trường hợp người trúng đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản;
- Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản bị hủy bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật đấu giá tài sản;
- Người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên có hành vi thông đồng, móc nối, dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá dẫn đến làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá hoặc hồ sơ tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản;
- Theo quyết định của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp đấu giá tài sản nhà nước khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật đấu giá tài sản.

Điều 17. Tổ chức thực hiện.

- Những điều không quy định tại Quy chế này thì áp dụng theo Luật đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến đấu giá tài sản.
- Cán bộ, nhân viên của Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, người tham gia đấu giá và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy chế cuộc đấu giá này./.

**Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá
Hợp danh Bến Thành**



GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
Đặng Chiến Thắng